رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٣٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٩هـ

الموضوعات

طلبات قضائية - تصحيح حكم - خطأ مادي كتابي - تصحيح بطلب أحد الخصوم - الخطأ في المبلغ المحكوم به.

مطالبة المدعية تصحيح المبلغ المحكوم به لصالحها - تضمن النظام تولي المحكمة تصحيح ما قد يقع في نسخة الحكم من أخطاء مادية بحتة - الثابت وقوع خطأ مادي في المبلغ المحكوم به لصالح المدعية - أثر ذلك: تصحيح الخطأ المادي.

مستند الحكم

- المادة (١٧١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوقائع

تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار قرار تصحيح الحكم في أن المستأنفة تقدمت بطلب تضمن تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٣/٧هـ من الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية في دعوى الاستئناف رقم (٢١٣٥) لعام ١٤٤٢هـ والمنتهي إلى: "إلغاء حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢١هـ، والحكم مجدداً بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٤٢٨,٠٢٣) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، ورفض طلبها الحكم لها ببدل الانتداب وبدل السكن وأتعاب المحاماة وعدم قبول بقية الطلبات"، وتصحيح المبلغ الإجمالي المذكور بمنطوق الحكم (٤٢٨,٠٢٣) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، ليكون الصحيح المستحق لها وفق أسباب حكم الدائرة هو مبلغ (٤٢٣,٠٢٣) أربعمئة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثة وعشرين ريالاً، وأن راتبها هو (٢٨,٧٥٦) وليس (٢٨,٠٠٠) مع العلم بأنه لم يؤثر على مبلغ منطوق الحكم.

الأسباب

وحيث نصت المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما

لم يرد فيه حكم في هذا النظام وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، وحيث نصت المادة (١٧١) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية"، وحيث نصت الفقرة (٤) من المادة (٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ على أن: "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو تفسيره"، وحيث إن طلب وكيل المستأنفة تصحيح الحكم القضائي، والذي هو في حقيقته طلب تدارك وجود خطأ كتابي أو حسابي في الحكم القضائي بهدف إزالة ذلك الخطأ المادي البحت القائم في الحكم القضائي؛ مما يفترض معه لزوماً سبق وجود ذلك الخطأ المادي الذي يفصح عن عدم توافق واتفاق بين ديباجة الحكم الصادر في القضية أو واقعاته أو أسبابه أو منطوقه، وبين ما هو وارد في ملف الدعوى وما قدم فيها من قبل أطرافها. وبعد الاطلاع على طلب تصحيح الحكم المقيد لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية المشار إليه أعلاه الذي أشارت فيه المستأنفة أن هناك خطأ مادياً في منطوق الحكم، وأن الصحيح أن ما تستحقه هو مبلغ قدره (٤٢٣,٠٢٣) أربعمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، بدلاً من المحكوم به سابقاً (٤٢٨,٠٢٣) أربعمئة وثمانية وعشرون

ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، وحيث إنه بعد الاطلاع على الطلب وأوراق القضية تبين سلامة طلبها، كما تشير الدائرة إلى صحة ما ذكرته المستأنفة من أن راتبها المقرر لها هو (٢٨,٧٥٦) ريالاً، ولا أثر له في الزيادة على ما ورد في منطوق الحكم.

لذلك قررت المحكمة: تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٧هـ ليكون صحة ما تستحقه (...) من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية هو مبلغ قدره (٤٢٣,٠٢٣) أربعمئة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً، بدلاً من المحكوم به سابقاً (٤٢٨,٠٢٣) أربعمئة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.